

C O L L E C T I O N S A V O I R
R É S U M É D E C O U R S · P L A N S D É T A I L L É S · C O R R I G É S I N T É G R A U X

DROIT ADMINISTRATIF

Résumé de cours et sujets corrigés

Neuf chapitres de cours · 210 sujets d'application · Six dissertations · Trois commentaires d'articles · Quatorze cas pratiques
Concours de la magistrature, ENA, greffiers et concours administratifs ivoiriens

É D I T I O N 2 0 2 6

L E S C O U R S S É S A M E E T S A J

Savoirs · Méthode · Réussite Abidjan · Tél. : 01 60 86 05 37

EXTRAIT GRATUIT *cours, sujets d'application, dissertation et cas pratique offerts*

AVANT-PROPOS

Le droit administratif est l'une des matières fondamentales des concours d'entrée à l'Institut National de Formation Judiciaire, à l'École Nationale d'Administration et aux principaux concours administratifs ivoiriens. Non par l'aridité de ses règles, mais par l'exigence méthodologique qu'il impose : une introduction rigoureuse, un plan binaire aux intitulés affirmatifs, un développement fondé sur le syllogisme juridique, une mobilisation constante du droit positif ivoirien. C'est précisément à cette exigence que le présent ouvrage entend répondre.

Les Cours Sésame et SAJ proposent ici un résumé complet et structuré du droit administratif ivoirien, couvrant l'ensemble des thèmes du programme. Chaque chapitre est précédé d'une synthèse des notions essentielles, suivie de sujets d'application traités selon une architecture constante : identification du problème de droit, plan détaillé et corrigé rédigé en prose continue.

Le droit de référence est celui de la République de Côte d'Ivoire en vigueur. La Constitution du 8 novembre 2016, révisée par la loi constitutionnelle du 19 mars 2020, qui a substitué à la Cour suprême une Cour de cassation, un Conseil d'État et une Cour des comptes, la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 relative au Conseil d'État, la loi n° 2025-219 du 28 mars 2025 portant organisation des juridictions, les textes régissant l'administration territoriale, les collectivités territoriales, les établissements publics et la fonction publique constituent les fondements normatifs de cet ouvrage.

Le style adopté dans chaque corrigé est celui d'un candidat brillant rédigeant à la main en salle d'examen. La prose est continue, sobre, précise. Que les candidats qui ouvrent cet ouvrage y trouvent non seulement des modèles à imiter, mais une méthode à s'approprier.

*Les Cours Sésame et SAJ
Abidjan, 2026*

MODE D'EMPLOI

Chaque sujet est traité selon une architecture constante qui permet au candidat de progresser méthodiquement, de l'analyse du sujet jusqu'à la rédaction intégrale du devoir, en passant par la construction du raisonnement juridique.

La première partie expose le cours en neuf chapitres. La deuxième regroupe, chapitre par chapitre, les 210 sujets d'application, présentés avec leur problème de droit et leur plan détaillé, afin de pouvoir s'exercer une fois le cours assimilé. La troisième réunit six dissertations, trois commentaires d'articles et quatorze cas pratiques. Chaque corrigé suit le plan en deux parties propre aux épreuves écrites, et chaque cas pratique s'ouvre sur son énoncé, présenté dans un encadré, avant le corrigé.

EXTRAIT

VOTRE EXTRAIT GRATUIT

Ce document vous offre un aperçu de chacune des trois parties de l'ouvrage : un chapitre du résumé de cours, des sujets d'application avec leur problème de droit et leur plan détaillé, puis une dissertation et un cas pratique entièrement corrigés. Les extraits sont reproduits tels qu'ils figurent dans l'édition complète.

RUBRIQUE	EXTRAIT OFFERT
Cours	Partie I, Chapitre IX. La fonction publique
Sujets d'application	Responsabilité administrative : sujets 1 à 4, avec problème de droit et plan détaillé
Dissertation corrigée	Sujet 1. Contrôle hiérarchique et contrôle de tutelle
Cas pratique corrigé	Cas pratique n° 1. L'affaire KPANKA

AVIS IMPORTANT Cet ouvrage est une production pédagogique des Cours Sésame et SAJ. Il n'émane d'aucune institution officielle et n'engage aucun jury. Les corrigés sont des propositions de la rédaction ; ils ne dispensent pas de la lecture des textes.

CHAPITRE IX

La fonction publique

La fonction publique est régie en Côte d'Ivoire par le statut général de la fonction publique (loi n° 2023-892 du 23 novembre 2023 portant statut général de la fonction publique). Ce nouveau SGFP a abrogé la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut général de la Fonction publique. Il y a également des jurisprudences qui traitent de la question.

L'analyse de la fonction publique ivoirienne selon le droit administratif consistera à analyser : le champ d'application, le fonctionnaire, la classification et le profil de carrière, l'emploi et la mobilité professionnelle, les agents contractuels, les droits et obligations des fonctionnaires, la gestion de carrière du fonctionnaire, l'évaluation du fonctionnaire, la rémunération et les avantages sociaux, la discipline, la cessation définitive de fonctions.

I. Le champ d'application (article 1er)

Le SGFP s'applique aux fonctionnaires, c'est-à-dire aux personnes qui occupent un emploi permanent, qui ont subi un stage probatoire et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative. Ces personnes sont en fonction dans l'administration centrale, dans les services extérieurs qui en dépendent ou dans les établissements publics. Le législateur exclut donc les agents temporaires (voir jurisprudence Kouamé Kouadio). Il faut préciser que certains fonctionnaires (magistrats, greffiers etc.) bénéficient de statuts particuliers qui concernent essentiellement la rémunération mais restent soumis aux dispositions du SGFP.

II. Le fonctionnaire (articles 2 à 6)

Le fonctionnaire appartient à une famille d'emplois. La famille d'emplois désigne un ensemble cohérent de spécialités relevant d'un même domaine général d'activité. Différents décrets sont pris pour l'application du SGFP.

III. La classification et le profil de carrière (articles 7 à 14)

Les emplois de la Fonction publique sont classés en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant : A, B, C et D. Les fonctionnaires sont classés dans ces catégories en fonction de leurs diplômes, de leurs qualifications et expériences professionnelles. Aux catégories correspondent des fonctions de différents niveaux :

- À la catégorie A, les fonctions d'études générales, de conception, de direction et de supervision ;
- À la catégorie B, les fonctions d'application, consistant à traduire en mesures particulières les principes généraux arrêtés ;
- À la catégorie C et à la catégorie D, fonctions d'exécution.

À chaque catégorie sont rattachés des grades. Le grade est le titre acquis par le fonctionnaire, à l'intérieur de sa catégorie et qui lui donne vocation à occuper un emploi dans sa spécialité et dans la hiérarchie administrative. À chacun des grades correspond une échelle de traitement qui comprend des classes et des échelons. Le grade est distinct de l'emploi. L'emploi est la profession exercée par le fonctionnaire en rapport à une qualification acquise suite à une formation initiale ou continue. Les emplois sont créés ou supprimés, en tenant compte des besoins de l'Administration, par décret pris en Conseil des ministres.

IV. L'emploi et la mobilité professionnelle (articles 15 à 17)

La mobilité professionnelle est reconnue au fonctionnaire tout au long de sa carrière. Le Président de la République a, en vertu de la Constitution, le pouvoir de nommer des non-fonctionnaires aux emplois supérieurs. Ces nominations n'entraînent pas titularisation dans un grade de ces non-fonctionnaires. L'accès à la fonction publique se fait en dehors de toute discrimination.

V. Les agents contractuels (articles 18 à 20)

Il est possible de recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions de catégorie A (durée maximum de deux ans et renouvelable une fois) ou dans des cabinets ministériels (arrêté du ministre de la fonction publique). Possibilité de recrutement dans les universités publiques également. La nomination d'un agent recruté en qualité de contractuel n'entraîne pas sa titularisation dans un grade de la Fonction publique.

VI. Les droits et obligations du fonctionnaire (articles 21 à 38)

A. Les droits du fonctionnaire (articles 21 à 31)

La liberté d'opinion (elle est reconnue à tous les fonctionnaires mais doit être exercée en dehors du service, avec réserve et sans mettre à mal les principes prévus par la Constitution et le SGFP)

Le droit syndical et le droit de grève. C'est un droit à valeur constitutionnelle (art. 17 de la Constitution). Il est reconnu à tous les fonctionnaires sous réserve de certains éléments (service minimum, respect de la liberté du travail, épuisement de toutes les voies de négociations). Il faut préciser que certaines catégories de fonctionnaires qui interviennent dans les secteurs régaliens (magistrats, policiers, militaires etc.) ne se voient pas reconnaître le droit de grève. Les responsables syndicaux bénéficient de certaines dérogations.

La protection du fonctionnaire : responsabilité de l'administration pour les fautes de service, protection contre les menaces, violences subis par les fonctionnaires dans le service.

- Les avantages reconnus au fonctionnaire :
 - Une rémunération pour service fait ;
 - Un congé annuel ;
 - Des autorisations spéciales d'absence ;
 - Des permissions spéciales d'absence pour événements familiaux ;
 - Des congés de maladie ;
 - Des congés parentaux ;
 - Des congés de maternité et des périodes de repos pour allaitement s'agissant des femmes ;
 - Un congé de paternité ;
 - Une visite médicale annuelle de contrôle, à la charge de l'État ;
 - Une couverture sociale ;
 - La formation continue ;

- La promotion.
- Le droit à de bonnes conditions de travail : Les conditions de travail sont relatives notamment à l'environnement, aux moyens, à la santé et à la sécurité au travail.

B. Les obligations du fonctionnaire (articles 32 à 38)

Obligation de servir avec loyauté, dignité, intégrité et dévouement.

Obligation de consacrer l'intégralité de son temps de travail aux tâches qui lui sont confiées. Le fonctionnaire ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf dérogation accordée par décret pris en Conseil des ministres.

Obligation de ne pas recevoir des dons dans l'exercice de ses fonctions

Obligation au secret professionnel

VII. Le recrutement et la titularisation du fonctionnaire (articles 46 à 52)

Recrutement en principe par voie de concours. Par exception par décret.

Recrutement dans la limite des postes disponibles et dans le respect de certaines conditions (âge, diplômes etc.)

La titularisation est la situation qui confère un grade à titre définitif dans la hiérarchie administrative. Elle confère au bénéficiaire les droits attachés à ce grade par le statut et lui ouvre le droit à poursuivre une carrière dans le service public.

Stage probatoire obligatoire

VIII. Les positions du fonctionnaire (articles 53 à 67)

L'activité

Le détachement

La disponibilité

Sous les drapeaux

Pour le surplus, il convient de se reporter au statut général de la fonction publique.

P A R T I E I I

Sujets d'application

Problèmes de droit et plans détaillés, chapitre par chapitre

C H A P I T R E V I I

La responsabilité administrative

S U J E T 1

La responsabilité administrative en droit ivoirien

Problème de droit : quel est le régime de responsabilité administrative en droit ivoirien ?

I. Les cas de responsabilité administrative

A. Les cas de responsabilité pour faute

- En cas de faute : faute de service (le service a mal fonctionné, a fonctionné en retard ou n'a pas fonctionné) et faute personnelle (commise dans le service mais détachable du service ou commise en dehors du service mais non-dépourvue de tout lien avec le service).
- Du fait des services public (justice, enseignement public ou télécommunications)
- Du fait des véhicules administratifs
- Au niveau des communes

B. Les cas de responsabilité sans faute

- En cas d'absence de faute (du fait du risque et de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques)

II. Le régime de la responsabilité administrative

A. Le degré de la faute

- Faute lourde
- Faute simple

B. L'absence ou l'atténuation de la responsabilité administrative en cas de cause d'exonération

- Fait de la victime
- Force majeure
- Fait du tiers
- Cas fortuit

S U J E T 2

La responsabilité pour faute de l'Administration

Problème de droit : quel est le régime de la responsabilité pour faute de l'Administration ?

I. Les cas de responsabilité pour faute de l'Administration

A. Le cas de la faute de service

- Mauvais fonctionnement du service
- Absence de fonctionnement du service
- Fonctionnement retardé du service

B. Les cas de faute personnelle

- Dans le service mais détachable du service
- En dehors du service mais non-dépourvue de tout lien avec le service et avec les moyens du service

II. Le régime de la responsabilité pour faute de l'administration

A. Le degré de la faute

B. L'absence ou l'atténuation de la responsabilité de l'administration en cas de cause d'exonération

S U J E T 3

La responsabilité sans faute de l'Administration

Problème de droit : quel est le régime de la responsabilité sans faute de l'Administration ?

I. Les types de responsabilité sans faute

A. Fondée sur le risque

B. Fondée sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques

II. Les causes d'exonération de la responsabilité sans faute

A. Le fait de la victime

B. La force majeure

S U J E T 4

La responsabilité du fait des services de police administrative

Problème de droit : quels sont les cas de responsabilité du fait des services de police administrative ?

I. Les actes juridiques de police

A. Principe de la faute simple

B. Exception de la faute lourde

II. Les actes matériels de police

A. Armes dangereuses

B. Armes non dangereuses

P A R T I E I I I

Sujets corrigés

Dissertations, commentaires d'articles et cas pratiques

S E C T I O N 1

Dissertations corrigées

Six corrigés intégraux rédigés en prose continue

S U J E T 1

Contrôle hiérarchique et contrôle de tutelle

L'organisation administrative en Côte d'Ivoire repose sur deux grandes logiques. La première est celle de la déconcentration, qui confie à des agents de l'État placés dans des circonscriptions administratives le soin d'exercer, en son nom, des attributions relevant du pouvoir central. La seconde est celle de la décentralisation, qui reconnaît à des collectivités territoriales distinctes de l'État une personnalité juridique propre et des compétences autonomes. Ces deux logiques appellent des formes de contrôle différentes, adaptées à la nature des relations entre l'État et les entités contrôlées. Le contrôle hiérarchique organise la surveillance que le supérieur exerce sur son subordonné au sein des structures déconcentrées. Le contrôle de tutelle encadre la supervision que l'État exerce sur les collectivités décentralisées. Ces deux mécanismes partagent la même finalité, assurer la cohérence et la légalité de l'action administrative, mais divergent profondément dans leurs principes et leurs modalités, à tel point que le contrôle de tutelle est souvent présenté comme l'antithèse du contrôle hiérarchique. L'intérêt de cette distinction est double. Sur le plan théorique, elle éclaire la frontière entre déconcentration et décentralisation. Sur le plan pratique, elle détermine les garanties dont bénéficient les entités contrôlées et les voies de recours qui leur sont ouvertes. Comment distinguer le contrôle hiérarchique du contrôle de tutelle ? Les deux mécanismes s'opposent d'abord radicalement dans leurs fondements (I), avant de se différencier dans leurs modalités concrètes d'exercice (II).

I. Une opposition radicale quant aux principes

Les deux contrôles divergent fondamentalement dans leurs fondements : le contrôle hiérarchique s'exerce de plein droit (A), tandis que le contrôle de tutelle est subordonné à l'existence d'un texte habilitant (B).

A. Le contrôle hiérarchique, un contrôle de plein droit

Le premier principe caractérisant le contrôle hiérarchique est son indépendance de tout texte exprès. Comme l'a affirmé la jurisprudence administrative, notamment l'arrêt Queralt du Conseil d'État, le contrôle hiérarchique ne nécessite aucune habilitation législative ou réglementaire. Il découle naturellement de la structure hiérarchisée de l'Administration et de la subordination qui en est le corollaire. Le supérieur hiérarchique est celui qui, par définition, peut donner des ordres à ses subordonnés et en contrôler l'exécution. Ce contrôle s'étend tant à la légalité qu'à l'opportunité des actes du subordonné. Cette double portée distingue fondamentalement le contrôle hiérarchique du contrôle juridictionnel, qui ne porte que sur la légalité. Le supérieur peut imposer à son subordonné non seulement de respecter la loi, mais encore d'agir dans le sens que lui-même estime opportun pour le service. Cette dimension politique ou administrative de la supervision est le propre du contrôle hiérarchique. Le subordonné ne dispose en principe d'aucun moyen de défense contre ce contrôle. Il a l'obligation d'exécuter les ordres reçus, sauf en cas d'ordre manifestement illégal de nature à compromettre gravement un intérêt public, réserve posée par l'arrêt Langneur.

B. Le contrôle de tutelle, un contrôle subordonné à un texte

Le contrôle de tutelle obéit à un principe diamétralement opposé : il ne se présume pas. La règle, consacrée par l'arrêt Commune de Saint-Marc, est formulée avec une clarté remarquable : il n'y a pas de tutelle sans texte, il n'y a pas de tutelle au-delà des textes. L'autorité de tutelle ne peut exercer aucune supervision sur une collectivité décentralisée en l'absence d'une habilitation législative ou réglementaire explicite. Toute intervention non fondée sur un texte constitue une ingérence illégale dans la libre administration de la collectivité. En contrepartie de cette rigueur, la collectivité décentralisée dispose de moyens de défense que le subordonné hiérarchique ne possède pas. Elle peut former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre les décisions de l'autorité de tutelle qu'elle estime illégales. Cette voie de recours, absente dans la relation hiérarchique, est la traduction juridique du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Il n'existe par ailleurs aucun lien hiérarchique entre les collectivités territoriales elles-mêmes : le Président du Conseil régional n'est pas le supérieur du maire, et n'exerce aucun contrôle sur lui.

II. Des différences quant aux modalités d'exercice

Si les principes séparent radicalement les deux contrôles, leurs modalités concrètes révèlent également des différences significatives : le contrôle hiérarchique est d'une intensité étendue (A), quand le contrôle de tutelle reste d'une intensité encadrée (B).

A. Le contrôle hiérarchique, une intensité étendue

Le contrôle hiérarchique s'exerce selon des modalités variées, tant à l'égard des organes qu'à l'égard des actes. Sur les organes, le supérieur hiérarchique dispose du pouvoir de nomination, d'affectation, de mutation et de sanction disciplinaire (avertissement, blâme, suspension, déplacement d'office, révocation). Ces mesures peuvent être prises à tout moment, dans le respect des garanties statutaires des fonctionnaires. Sur les actes, le contrôle s'exerce à priori et à posteriori. À priori, il prend la forme du pouvoir d'instruction (donner des directives avant la prise de décision) et du pouvoir d'approbation préalable (subordonner l'entrée en vigueur de certains actes à un accord préalable). À posteriori, il comprend le pouvoir de réformation (modifier le contenu de l'acte), le pouvoir d'annulation et, dans des hypothèses précises, le pouvoir de substitution d'office permettant au supérieur de se substituer au subordonné défaillant.

B. Le contrôle de tutelle, une intensité encadrée

Le contrôle de tutelle s'exerce dans des conditions plus strictes, tant sur les organes que sur les actes des collectivités territoriales. Sur les organes, l'autorité de tutelle peut prononcer la suspension d'un élu local par arrêté ministériel, sa révocation par décret simple, la dissolution de l'assemblée délibérante par décret pris en conseil des ministres. Ces mesures sont subordonnées à une audition préalable de l'intéressé, en application des droits de la défense. Le Maire peut être suspendu par le

Ministre en charge des collectivités territoriales et révoqué par décret en conseil des ministres. Sur les actes, le contrôle porte principalement sur l'approbation préalable de certaines décisions importantes, l'annulation des actes illégaux et la substitution d'action en cas de carence de la collectivité après mise en demeure infructueuse. Le contrôle de l'opportunité, exclu en principe, est admis exceptionnellement dans les cas prévus par la jurisprudence, notamment l'arrêt Commune de Saint-Marc. Contrôle hiérarchique et contrôle de tutelle incarnent deux visions du rapport entre l'État et ses relais administratifs. Le premier reflète l'unité du commandement au sein de l'appareil étatique ; le second traduit la reconnaissance de collectivités autonomes qui administrent librement leurs affaires propres, sous la surveillance bienveillante d'un État soucieux de la légalité et de la cohérence nationale.

SECTION 3

Cas pratiques corrigés

Quatorze cas pratiques corrigés en droit administratif ivoirien

CAS PRATIQUE N° 1

L'affaire KPANKA

CORRIGÉ

Le cas KPANKA met en scène une série d'interventions du pouvoir municipal dans le domaine de la police administrative. Chacune de ces interventions soulève des questions de légalité tenant à la compétence territoriale, au concours entre autorités de police, à la délégation de missions de police à un prestataire privé et enfin à la responsabilité de l'Administration du fait des opérations de maintien de l'ordre.

I. De la légalité des arrêtés

Deux arrêtés distincts sont à examiner : celui portant interdiction des manifestations (A) et celui portant interdiction de la projection du film KPETOU (B).

A. L'arrêté interdisant les manifestations dans les communes de KPANKA et de EZHOU

1. Cas de la commune de KPANKA

La loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales confère en principe au conseil municipal la compétence pour prendre les mesures réglementaires portant interdiction de manifestations. Cette règle de compétence organique protège la délibération démocratique locale. L'article 196 de cette loi ménage cependant une exception : en cas d'urgence, le maire peut prendre des règlements de police municipale, à charge de les soumettre immédiatement à la municipalité et à l'autorité de tutelle pour confirmation. En l'espèce, le maire de KPANKA prend son arrêté le 15 avril 2019 pour interdire des manifestations prévues au 30 juin 2019, alors même que le conseil municipal doit se réunir le 15 juin 2019, soit avant la date visée. La réunion du conseil est donc possible avant que l'interdiction ne produise ses effets. L'urgence, condition sine qua non de la compétence du maire à titre exceptionnel, fait défaut. L'arrêté est entaché d'incompétence et est dès lors illégal.

2. Cas de la commune de EZHOU

La compétence territoriale d'une autorité de police administrative est strictement limitée au ressort dans lequel elle exerce ses fonctions. Principe fondamental de l'organisation administrative, la règle de la territorialité des compétences interdit à une autorité de prendre des mesures s'appliquant hors de son ressort géographique, sauf habilitation légale expresse.

Le maire de KPANKA est compétent pour prendre des mesures de police sur le territoire de sa seule commune. L'arrêté qui étend l'interdiction des manifestations à la commune de EZHOU est entaché d'incompétence territoriale. Il est illégal en ce qu'il empiète sur le ressort d'une autorité distincte.

B. L'arrêté interdisant la projection du film KPETOU

La réglementation des spectacles cinématographiques relève d'un régime de police spéciale nationale : le ministre compétent délivre un visa d'exploitation valable sur l'ensemble du territoire. En l'espèce, le ministre habilité a accordé ce visa pour la projection du film KPETOU sur toute l'étendue du territoire national. Le maire dispose cependant d'un pouvoir de police générale incluant le maintien de la moralité publique. Le Conseil d'État a admis, dans l'arrêt Société Les Films Lutétia du 18 décembre 1959, qu'une autorité de police générale peut aggraver les mesures prises par l'autorité de police spéciale si des circonstances locales particulières le justifient. Cette aggravation est soumise à une double condition : la mesure doit être plus sévère que celle de l'autorité supérieure et elle doit être guidée par des circonstances locales spécifiques. En l'espèce, la motivation de l'arrêté n'est pas précisée. Si le maire justifie son interdiction par des circonstances locales objectives démontrant que la projection du film causerait dans sa commune des troubles à l'ordre public que le visa national n'a pas pris en compte, la mesure est légale. À défaut de cette justification particulière, l'arrêté est illégal par défaut de base légale.

II. De la délégation des compétences de police administrative

Le maire des Bassamois a confié à la société de gardiennage SODEGA la garde des plages de Bassam pour prévenir un attentat terroriste. Deux questions se posent : la légalité du contrat conclu (A) et les droits de la SODEGA à indemnisation (B).

A. De la légalité du contrat

La police administrative est, par nature, une compétence exclusive de l'Administration. L'arrêt Ville de Castelnau-d'Aud du Conseil d'État du 17 juin 1932 a posé le principe selon lequel l'autorité de police ne peut déléguer ses pouvoirs à une personne privée par la technique contractuelle. Cette règle découle de la nature même de la police administrative, activité de puissance publique dont l'exercice implique le recours à des prérogatives que le droit ne reconnaît pas aux particuliers.

La garde des plages contre un attentat terroriste constitue une mission de police administrative au sens plein du terme. Elle vise à prévenir un trouble grave à la sécurité publique, composante de l'ordre public. Le contrat par lequel le maire en confie l'exécution à la société privée SODEGA est donc nul et de nul effet.

B. De la légitimité de la réclamation de la SODEGA

La nullité du contrat ne prive pas pour autant la SODEGA de tout droit. L'arrêt Leneveu du Conseil d'État du 5 novembre 1943 a établi que même en cas de nullité du contrat portant sur une mission de police administrative, le prestataire qui a exécuté des prestations peut prétendre à une indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause de l'Administration ou sur la responsabilité de celle-ci pour avoir conclu un contrat irrégulier. La SODEGA ne peut donc réclamer le paiement du prix stipulé dans un contrat nul. En revanche, elle peut solliciter une indemnisation de l'administration communale pour les frais exposés et les préjudices subis lors de l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, y compris pour les dommages subis lors des altercations avec les auteurs de l'attentat. Cette indemnisation sera appréciée par le juge sur la base de la valeur des services rendus et des risques encourus.

III. De la légalité des actes matériels de police administrative

Face aux marches initiées par le syndicat des jeunes, le maire a ordonné la répression et les forces de l'ordre ont fait usage d'armes à feu, causant des blessures à ZAKOUA et à ZOKOU. Deux questions de responsabilité se posent selon la qualité des victimes.

A. La répression de la marche

La répression d'une marche sur le territoire de PKANI par le maire de KPANKA soulève une question d'incompétence territoriale analogue à celle déjà relevée pour la commune de EZHOU. Si la marche se déroulait hors du ressort territorial du maire de KPANKA, la répression est illégale pour incompétence territoriale. Cette illégalité constitue une faute de l'Administration susceptible d'engager sa responsabilité.

B. Les conséquences de la répression

1. Le cas de ZAKOUA

ZAKOUA est un simple piéton qui ne participait pas à la manifestation. Il est donc un tiers par rapport à l'opération de police. L'usage d'une arme à feu constitue un procédé de police dangereux. En application de la théorie du risque, dégagée par le Conseil d'État dans l'arrêt Consorts Lecomte du 24 juin 1949, la victime d'un tir d'arme à feu lors d'une opération de police, qui est un tiers à l'événement ayant justifié l'intervention des forces de l'ordre, peut engager la responsabilité de l'Administration sans avoir à établir de faute. La responsabilité de l'Administration est fondée sur le risque exceptionnel créé par l'usage d'armes à feu. ZAKOUA pourra donc obtenir réparation de l'intégralité de son préjudice physique sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Administration pour risque.

2. Le cas de ZOKOU

ZOKOU est l'instigateur de la marche. Il est participant à la manifestation qui a donné lieu à l'intervention des forces de l'ordre. À la différence du tiers, le participant à un événement qui a justifié une opération de police n'est pas un étranger à la situation qui a créé le risque. La jurisprudence Consorts Lecomte exclut à son égard la responsabilité sans faute. Cependant, ZOKOU a été blessé par balle lors de la répression. L'usage d'une arme à feu contre un manifestant, fût-il l'instigateur du mouvement, n'est pas une mesure automatiquement justifiée. L'arrêt Dame Auberger et Dumont du Conseil d'État du 27 juillet 1951 a posé que la responsabilité de l'Administration peut être engagée sur le fondement d'une faute simple lorsque les forces de l'ordre ont fait usage d'une force disproportionnée dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre. ZOKOU devra démontrer que l'usage d'armes à feu était disproportionné au regard du comportement des manifestants et des circonstances de l'espèce. En conclusion, le bilan juridique de la séquence KPANKA révèle une multiplication d'illégalités administratives : incompétence territoriale, défaut d'urgence, délégation illicite de compétences de police, et usage potentiellement disproportionné de la force. L'Administration communale s'expose à des annulations contentieuses et à des condamnations indemnitaires au bénéfice de plusieurs des acteurs de cette affaire.

SOMMAIRE DE L'OUVRAGE COMPLET

PARTIE I. RÉSUMÉ DE COURS.....	5
Chapitre I. Notions générales en droit administratif.....	6
Chapitre II. L'organisation administrative.....	7
Chapitre III. La notion de droit administratif.....	20
Chapitre IV. Le principe de légalité.....	22
Chapitre V. Les missions de l'Administration.....	33
Chapitre VI. Les actes de l'Administration.....	43
Chapitre VII. La responsabilité administrative.....	54
Chapitre VIII. Les recours contentieux.....	67
Chapitre IX. La fonction publique.....	76
PARTIE II. SUJETS D'APPLICATION.....	79
Chapitre II. L'organisation administrative.....	80
Chapitre III. La notion de droit administratif.....	112
Chapitre IV. Le principe de légalité.....	115
Chapitre V. Les missions de l'Administration.....	135
Chapitre VI. Les actes de l'Administration.....	159
Chapitre VII. La responsabilité administrative.....	194
Chapitre VIII. Les recours contentieux.....	207
Chapitre IX. La fonction publique.....	210
PARTIE III. SUJETS CORRIGÉS.....	211
Section 1. Dissertations corrigées.....	212
Section 2. Commentaires d'articles corrigés.....	225
Section 3. Cas pratiques corrigés.....	234
TABLE DES MATIÈRES.....	264

Vous venez de lire un extrait

RÉSUMÉ DE DROIT ADMINISTRATIF · COLLECTION SAVOIR · ÉDITION 2026

Ce que vous venez de lire n'est qu'un avant-goût.

Vous avez parcouru un chapitre de cours, quelques sujets d'application, une dissertation et un cas pratique. L'ouvrage complet couvre tout le programme de droit administratif avec la même rigueur, et vous entraîne sur 210 sujets. Le sommaire que vous venez de parcourir vous montre tout ce qui vous attend.

CE QUE CONTIENT L'OUVRAGE COMPLET

- ★ Un résumé de cours en neuf chapitres : notions générales, organisation administrative, notion de droit administratif, principe de légalité, missions et actes de l'Administration, responsabilité, recours contentieux, fonction publique
- ★ 210 sujets d'application, chapitre par chapitre, chacun avec son problème de droit et son plan détaillé
- ★ Six dissertations et trois commentaires d'articles entièrement rédigés, en prose continue
- ★ Quatorze cas pratiques corrigés en droit administratif ivoirien
- ★ Le droit en vigueur : Constitution de 2016 révisée en 2020, loi organique de 2020 sur le Conseil d'État, loi de 2025 portant organisation des juridictions
- ★ Un sommaire, une liste des abréviations et une table des matières détaillée

L'OUVRAGE COMPLET EN CHIFFRES

- 9** chapitres de cours
- 210** sujets d'application
- 6** dissertations corrigées
- 3** commentaires d'articles
- 14** cas pratiques corrigés

Votre concours. Votre avenir. Ne laissez rien au hasard.

Le droit administratif exige une méthode stricte : une introduction rigoureuse, un plan binaire aux intitulés affirmatifs, un raisonnement fondé sur le syllogisme et une maîtrise du droit ivoirien en vigueur, depuis la disparition de la Cour suprême au profit du Conseil d'État. Beaucoup de copies échouent sur ces exigences.

Avec ce résumé, vous révisez le cours, vous vous exercez sur 210 sujets et vous découvrez des corrigés modèles. Vous entrez dans la salle d'examen avec une longueur d'avance.

*La question n'est pas de savoir si vous pouvez vous permettre cet ouvrage. La vraie question est :
pouvez-vous vous permettre de vous en passer ?*

Comment obtenir l'ouvrage complet ?

C'est simple. Écrivez-nous sur WhatsApp dès maintenant :

01 60 86 05 37

ou 05 06 60 03 32

Envoyez simplement le message :

« Je veux le Résumé de droit administratif 2026 »

et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

LES COURS SÉSAME ET SAJ

Savoirs · Méthode · Réussite

Facebook : Les Cours Sésame et SAJ · toutsurledroitivoirien03@gmail.com

Ne tardez pas : les concours n'attendent pas !

Votre réussite commence aujourd'hui.

LES COURS SÉSAME ET SAJ · COLLECTION SAVOIR

DROIT ADMINISTRATIF

Le droit administratif est l'une des matières décisives des concours d'entrée à l'Institut national de formation judiciaire, à l'École nationale d'administration et aux grands concours administratifs ivoiriens. Il exige une connaissance sûre des règles, une méthode rigoureuse et une maîtrise constante du droit positif ivoirien.

CE QUE VOUS Y TROUVEREZ

- Un résumé structuré des neuf chapitres du programme, de l'organisation administrative à la fonction publique.
- 210 sujets d'application avec leur problème de droit et leur plan détaillé.
- Six dissertations et trois commentaires d'articles corrigés intégralement, selon le plan en deux parties.
- Quatorze cas pratiques, avec leur énoncé et un corrigé fondé sur le syllogisme juridique.
- Des références au droit ivoirien en vigueur et à la jurisprudence administrative ivoirienne et française.

Votre réussite est notre mission